

0029208-97.2008.8.26.0309

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz de Direito: MAURICIO GARIBE

Vistos.

Cuida-se o presente expediente de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL em favor de ALAN MOREIRA.

O pedido veio acompanhado de certidão do Juízo da Execução relativa ao processo e condenação em que o peticionário pretende reabilitar-se, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, . - Centro CEP: 13201-035 - Jundiaí - SP

Telefone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Usuário do sistema: Sirlei Aparecida Fazan Cazelli - Coordenadora - Processo nº

0029208-97.2008.8.26.0309 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029208-97.2008.8.26.0309

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz de Direito: MAURICIO GARIBE

Vistos.

Cuida-se o presente expediente de pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL em favor de ALAN MOREIRA.

O pedido veio acompanhado de certidão do Juízo da Execução relativa ao processo e condenação em que o peticionário pretende reabilitar-se, bem como juntou declarações e documento que comprova ocupação lícita.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

Pois bem.

Depreende-se da certidão juntada que ALAN MOREIRA cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

Assim, verifico que o pedido é pertinente, haja vista que, segundo o teor de certidão de execução, a qual dá conta de que a extinção da punibilidade ocorreu há mais de dois anos, cumprindo-se pois o lapso temporal exigido pelo artigo 94, caput, do Código Penal, que veio revogar a exigência prevista no artigo 743, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, decorrido prazo superior a 2 (dois) anos da data em que foi declarada extinta a pena principal ou do término de sua execução, preenchidos os requisitos dos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, entendo que faz ele jus à reabilitação pleiteada.

Posto isso, CONCEDO a ALAN MOREIRA a REABILITAÇÃO, o que faço com fulcro no disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal, sendo certo que, a partir desta data e por força desta decisão, terá assegurado o sigilo dos registros sobre seu processo e sua condenação.

Por fim, consigno que não se aplica, na hipótese, o reexame necessário da matéria - recurso ex officio, na medida em que, além de inconstitucional, o artigo 746 do Código de Processo Penal foi revogado tacitamente pela Lei nº 7210/84 (Lei de Execuções Penais).

Publique-se, intime-se e comunique-se, servindo cópia da presente sentença como ofício, devendo ser encaminhada ao I.I.R.G. D. para cumprimento.

Façam-se as devidas anotações em cumprimento ao quanto determinado no Comunicado CG nº 1108/2014: "A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes e demais Servidores das Unidades Judiciais que processam feitos da área criminal que, após a decisão de procedência na reabilitação criminal, deverá ser anotado no processo o segredo de justiça, a fim de se evitar a publicidade dos registros do processo e da condenação, conforme artigo 93 do Código Penal e no "Histórico de Partes", o evento código 262 - 'Reabilitação Concedida'."

Oportunamente, retornem os autos ao arquivo.

Jundiaí, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao

Ilmo. Sr. Diretor

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD)

R. Cásper Líbero, 370 - Centro, São Paulo - SP, 01033-000